

1500451-35.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500451-35.2021.8.26.0318 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500451-35.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085797/2021 - DEL.POL.LEME, 17035480 - DEL.POL.LEME, 1715/21/807 - DEL.POL.LEME, 2085797 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON ARAUJO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS foi denunciado porque no dia 28 de março de 2021, por volta das 16:15 horas, na Rua Roberto Schwenger, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 11 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 2.416,99 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e auto de constatação preliminar de substância de fls. 29), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 101/102).

A denúncia foi recebida (fls. 103).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base, o reconhecimento da menoridade relativa, a não aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 23/24 e 25/26), auto de constatação provisória (fls. 29) e laudo químico-toxicológico (fls. 97/99).

A autoria é certa.

A testemunha Marcelo Picoli dos Santos, PM, discorreu que avistou próximo do centro comunitário, ele carregava um saco preto e, ao ver a guarnição, dispensou o involucro e correu para mata. Saiu no encalço do réu e efetuou a prisão. O réu informou que tinha dispensado meio tijolo de maconha; indagado, o réu indicou local no qual estava escondidas mais porções de droga.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gabriel Conti da Silva. Disse que, durante patrulhamento, ao passar por conhecido ponto de tráfico de drogas, avistou o réu que, ao ver a guarnição, correu para uma mata. O réu foi preso e confessou que tinha dispensado meio tijolo de maconha. Indagado, o réu apontou local na mata – um cano de PVC – onde foram localizadas tijolos de maconha e substância de cor que aparentava ser cocaína. O réu era frequentemente visto no local, tinha efetuada a apreensão do réu quando adolescente.

O réu disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 03º ano do ensino médio, trabalhava como servente, auferia rendimentos de R\$ 2.000,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais, quando adolescente praticou três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Disse que estava sentado em um banco, próximo ao Centro Comunitário, fazia uso de um cigarro de maconha, ao ver os policiais correu porque sabia que o local era ponto de tráfico de drogas e ficou com medo de ser “forjado”. Dois dias antes tinha sido abordado pelos policiais. Foi agredido pelos policiais.

As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, afirmaram que o réu foi visto em conhecido ponto de venda de drogas, ao ver guarnição dispensou sacola contendo meio tijolo de maconha, fugiu para mata e, após ser abordado, indicou local no qual foram encontradas mais porções de droga; não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo, intencionassem prejudicar o réu e imputassem a prática de grave crime.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime – quantidade, forma de acondicionamento e local de abordagem (conhecido ponto de tráfico de drogas próximo de uma área de mata), indicam que a droga pertencia ao réu e era destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, em atenção à súmula 231 do STJ que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, mas, observada a quantidade de droga apreendida (2.416,99 gramas de maconha), em atenção ao princípio da individualização da pena, reduzo a reprimenda em 1/2 e torno a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, dado à gravidade em concreto do crime (relevante quantidade de droga – conforme indicado na 03ª fase de dosimetria da pena).

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Não reputo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, dado à gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada à incineração das substâncias apreendidas (fls. 74 ). Determino o perdimento no numerário apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência. Partes intimadas.

Leme, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA